٩- من الصور المعاصرة للوديعة : الودائع المصرفية ، وهي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك ، إلى أجل محدد أو مطلقاً ، ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ ، ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة ، وهذه تصير في معنى القرض ، من حيث تملُّك البنك لعينها ، وتعلقها بذمته ، وتعهده برد مثلها عند المطالبة ، وهي بهذه الصورة من الربا المحرم ، فليحذر المسلمون من الوقوع فيه . أما الودائع التي لا يتقاضى صاحبها عليها فائدة ، كالذي يعرف اليوم بالحساب الجاري ، فلا شيء فيه ، لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله . أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة ، وكان مضطراً إلى الإيداع في مثل هذه البنوك بحيث يلحقه ضرر محقق بترك ذلك ، فإنه يقبض هذه الزيادة ، وينفقها في مصالح المسلمين العامة .

المسألة الرابعة : في الإتلافات :

يحرم الاعتداء على أموال الناس ، وأخذها بغير حق ، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه ، وكان هذا المال محترماً ، فإنه يجب عليه الضمان ، وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره ، بحل قيد ، أو بفتح باب أو نحو ذلك .

وإذا كان له مواش وجب عليه حفظها في الليل ، من إفساد زروع الناس أو إفساد أنفسهم ، فإن أهملها وحصل الفساد ضمن ؛ لأن النبي ﷺ قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وأهل المواشي حفظها بالليل ، وما أفسدت بالليل فإنه مضمون عليهم ؛ لأن أموال المسلمين وأرواحهم محترمة ، فيحرم التعدي عليها ، أو التسبب في إفسادها أو هلاكها .

والصّائلُ[1] من الإنسان أو الحيوان ، إذا لم يندفع إلا بالقتل ، فقتله ، فلا ضمان عليه ؛ لأنه قتله دفاعاً عن نفسه ؛ لقوله ﷺ : (من أريد ماله بغير حقٍّ ، فقاتلَ ، فقتل ، فهو شهيد)[2] .

(١) الصائل من الإنسان : هو الذي يسطو على غيره عادياً ، يريد نفسه ، أو عرضه ، أو ماله .

(٢) أخرجه الترمذي برقم (١٤٢٠) ، وقال : حديث حسن صحيح ، وابن ماجه برقم (٢٥٨٢) ، وحسَّن البوصيري إسناده في «الزوائد» ، وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي برقم ١١٤٧) .